

48810000

UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N°.....00001664.....

Tocache, 15 MAYO 2026

VISTO:

El memorando N°505-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 07 de mayo de 2026, el Informe Final N°019-2026-GRSAM/DRE-SAM/UGEL-T/CPPADD de fecha 12 de abril de 2026 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (24) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, con Nota de Coordinación N° 109-2026 DRESM/ UGEL-T/AGP, de fecha 20 de marzo del 2026, se remite el Informe 03-2026-GRSM/DRE-SM/UGEL-T/AGP-ECE/MRC, los oficios N° 054-2026/IEPSM.N° 0413-T/D y 055-2026/IEPSM.N° 0413-T/D, y el reporte SISEVE entre otros documentos a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos disciplinarios..

Que, con Oficio N° 053-2026/IEPSM N° 0413-T/D, de fecha 17 de marzo del 2026, se comunica la separación preventiva del docente del área de educación física nivel primario Héctor Aréstegui Salazar.

Que, con Oficio N° 055-2026/IEPSM N° 0413-T/D, de fecha 18 de marzo del 2026, se reitera comunicación de la separación preventiva del docente del área de educación física nivel primario Héctor Aréstegui Salazar y se adjunta la Resolución Directoral N° 106-2026/IEPSM N° 0413-T/D, recepcionado y firmado por el docente.

Que, con Memorando N°008-2026/IEPSMN°0413-T/D de fecha 17 de marzo del 2026, la directora de la institución educativa, le cursa al docente denunciado la Resolución Directoral sobre Separación Preventiva del cargo a docente de Educación Física, hasta que culmine el proceso administrativo disciplinario, por presunto acoso sexual de una estudiante del nivel primaria.

Que, se tiene la Resolución Directoral N°106-2026/I.E.P.S.MN°0413-T/D de fecha 17 de marzo del 2026, en donde se resuelve Separar Preventivamente del cargo al docente Héctor Arestegui Salazar, docente de Educación Física del nivel primario hasta que culmine el proceso administrativo disciplinario, poniéndose al referido docente a disposición de la Unidad de Gestión Educativa Local 303 Tocache.

Que, se tiene la Recepción de Denuncia de caso de Violencia Escolar (Tocamientos Indebidos), de fecha 17 de marzo del 2026, donde se deja constancia que: "La señora Lucía Irene Simenon Capillo, con DNI N° 41936998, se acerca a la dirección de la II.EE para denunciar un presunto hecho de hostigamiento sexual.

Que, se tiene la Nota de Coordinación N°109-2026-DRESM/UGEL-T/AGP de fecha 20 de marzo del 2026, en donde el responsable de AGP remite el Informe N° 03-2026-GRSM/DRESM/UGEL-T/AGP-ECE/MRC de fecha 18 de marzo del 2026, emitido por la responsable de Convivencia Escolar de la UGEL Tocache, mediante el cual remite el informe sobre atención de presunto caso de violencia sexual en la II.EE N°0413 (SISEVE 26181E5691), por el personal Héctor Arestegui Salazar, docente de Educación Física de nivel primaria, en agravio de la estudiante de iniciales B.B.H.S (11).

De todos los actuados en la investigación preliminar se debe considerar las denuncias y los aportes testimoniales como documentos que conlleven a aproximar un acto de veracidad con imparcialidad; en todo caso actuando en criterio de conciencia compulsando el hecho investigado.

De la revisión de los documentos que obran en el expediente se aprecia que el docente, presta servicios bajo la Ley de Reforma Magisterial N°29944, por lo que la CPPADD considera que son aplicables al



Documento Nro: 016-2026486902. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=8a335f92Kc632d44c4T8761d5c6f073e7847>

00001664

presente caso la referida norma, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos; así como el D.S. N°004-2013-ED, en adelante Reglamento de la Ley N°29944 - Ley de Reforma Magisterial.

Asimismo, resulta aplicable el **Artículo 3° MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE** señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno"*.

Por esa razón, quienes integran la Administración Pública como funcionarios o servidores adquieren una vinculación especial con el Estado, de jerarquía que permite que se ejerza sobre ellos el *ius puniendi* con cierto grado de diferencia en relación con otros administrados. Las exigencias que recaerán sobre estos serán mayores por estar en juego el cumplimiento de los fines del Estado. De ahí que a los funcionarios y servidores públicos se les imponga mayores obligaciones y deberes sobre cómo conducirse, y se les exija no solo ser personas idóneas profesional o técnicamente hablando, sino también moralmente.

Que, luego de recepcionado la denuncia se han realizado actuaciones por parte de la Secretaría Técnica, así, se tiene el Acta de Entrevista de fecha 31 de marzo del 2026, en instalaciones de la II.EE N°0413, donde en presencia de la secretaria técnica del CPPADD y del director de la institución educativa, se ha procedido a entrevistar a menores estudiantes del 6to grado "E" de primaria, luego de haberse cursado el Oficio N°005-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ST y Oficio N°007-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ST a efectos que la II.EE brinde las facilidades en las diligencias del caso; es así que como primera entrevista sería a la menor presunta agraviada, recibiendo como respuesta un documento de No Autorización de la madre de la menor B.B.H.S (11); posteriormente se procedió a pedir autorización de los padres de familia de seis (06) alumnos, porque solo nos autorizó una madre de familia, la señora Lesly Vásquez Rubio, en donde la menor de iniciales A.Y.T.V (11) del 6to grado E de primaria, señala que vive con su mama y su hermana; sus padres no tienen amistad ni enemistad con el docente, estudia desde el 2do grado en la II.EE y conoce a B.B.H.S; *nunca escuchó ni vio que el docente haya tocado a la alumna, refiere que no recuerda nada del año pasado, y que con su persona no tuvo ningún altercado o algo fuera de lo común*. Pero recuerda vagamente que, en una ocasión el profesor se acercó mucho a B.B.H.S, y me pareció extraño, le noté que quería acercarse demasiado a ella; no lo he comentado a nadie. No tiene nada más que decir.

Que, se tiene el Acta de Entrevista de fecha 08 de abril del 2026, levantada con la finalidad de recabar entrevistas a los menores estudiantes en instalaciones de la II.EE N°0413, con presencia de la secretaria técnica del CPPADD y del director de la institución educativa, se procedió a entrevistar a menores estudiantes del 6to grado E de primaria, ante ello ningún padre de familia autorizo realizar las entrevista a sus menores hijos tal como se tiene el registro de números telefónicos y nombres, brindados por la institución educativa de los cuales se dejó constancia en el acta.

Que, conforme se ha señalado en los antecedentes, los hechos materia del presente procedimiento se inicia con la Recepción de Denuncia de caso de Violencia Escolar (Tocamientos Indebidos), de fecha 17 de marzo del 2026, donde se deja constancia que: "La señora Lucia Irene Simenon Capillo, con DNI N° 41936998, se acerca a la dirección de la II.EE para denunciar: *"al ver que temblaba su hija, y se aislaba en un rincón, se preocupó y le pregunto ¿Hija que te pasa?, ella le dice que tiene miedo ¿Por qué? Pregunta la mama; nada mamá – dime hija, me preocupa, que tienes; nos sentamos cara a cara y me cuenta, sea malo o bueno no te voy a pegar, tienes que tener confianza yo soy tu mama. Y ella me comenta que tiene miedo de ir al colegio; ¿Qué paso en la trece?, su hija le dice que su profesor de Educación Física Héctor Aréstegui Salazar le ha tocado por varias ocasiones, de más de tres o cinco veces, le ha tocado de la rodilla hacia arriba, la pierna, que su mano ha subido de la rodilla hacia la pierna. Esto ha dice ha sucedido en el aula, cuando el profesor llamaba para presentar su trabajo, en el escritorio. Le miraba a la cara y le sonreía; eso fue el año pasado y recién en enero le ha contado a su mama. Y ve su niña está muy afectada por lo sucedido, tiene miedo y no le quiere al profesor."*

Que, dentro de las actuaciones se tiene el Acta de Entrevista al profesor Héctor Arestegui Salazar de fecha 17 de abril del 2026, la misma que se desarrolló de la siguiente forma:

1.- PARA QUE DIGA: *¿Que cargo ocupaba, desde que año labora en el I.E. 0413 y cuáles son funciones? DIJO:* Que, soy profesor de Educación Física, trabajo como docente desde el año 2016, no consecutivo he trabajado en la 0413; he trabajado en el año 2016, 2017, 2023 y 2025 en la 0413 – Tocache; mis funciones es trabajar como profesor de Educación Física.=====



2.- PARA QUE DIGA: Si conoce a la menor de iniciales B.B.H.S (11) estudiante de la I.E. 0413 y que grado de amistad, enemistad o parentesco le une? DIJO: Que, lo conozco por ser estudiante del 5to grado de primaria; no tengo amistad ni enemistad.=====

3.- PARA QUE DIGA: Si es verdad lo manifestado por la menor de iniciales B.B.H.S (11) estudiante en la I.E. 0413? DIJO: Que, no, porque no ha sido así, es mentira.=====

4.- PARA QUE DIGA: Explique, porque cree que la madre de la menor de iniciales B.B.H.S (11) estudiante de la II.EE 0413 le ha imputado a su persona supuestos hechos de tocamientos en contra de su menor hija? DIJO: Que, desconozco, pero por lo que se me ha informado del proceso no ha declarado ni aquí, ni en la policía; y lo que ha dicho inicialmente es de manera general.=====

5.- PARA QUE DIGA: ¿Qué tiene que decir con respecto a la declaración de la menor de iniciales A.Y.T.V (11) del 6to grado de primaria? DIJO: Que, no tengo nada que decir. =====

6.- PARA QUE DIGA: ¿Si usted tiene conocimiento que la menor de iniciales B.B.H.S (11) ha sido sometida a evaluación psicología o de otro tipo en la investigación policial? DIJO: Que, mi abogado me ha informado que no se ha presentado la madre de la menor, ni ha llevado a la menor.=====

7.- PARA QUE DIGA: Tienes algo más que agregar, quitar o modificar: DIJO: Que, quiero precisar que mi persona no tiene aula a cargo; mi trabajo es el campo, en el polideportivo, por cuanto mi persona es profesor de Educación Física, y los niños de primaria tienen su docente de aula en cada sección, y mi persona al ser docente de Educación Física, realizo mis actividades pedagógicas normalmente fuera del aula, ya que no tengo aula cargo propiamente dicho, y atiendo diez secciones, es por eso que el docente de aula se encuentra presente así mi persona esté haciendo mis actividades dentro del horario de educación física. Preciso asimismo que mi persona no hace uso ni del aula ni del escritorio para las clases con los alumnos, por cuanto la institución tiene su polideportivo.

Que, con todas estas actuaciones podemos evidenciar que, la denuncia inicial lo ha realizado la madre de la estudiante de iniciales B.B.H.S. donde señala que: "su profesor de Educación Física Héctor Aréstegui Salazar le ha tocado por varias ocasiones, de más de tres o cinco veces, le ha tocado de la rodilla hacia arriba, la pierna, que su mano ha subido de la rodilla hacia la pierna. Esto ha dice ha sucedido en el aula, cuando el profesor llamaba para presentar su trabajo, en el escritorio. Le miraba a la cara y le sonreía; eso fue el año pasado y recién en enero le ha contado a su mama".

En este extremo hay que tener en cuenta que la madre según su versión es una testigo de referencia a la supuesta versión de su hija la estudiante de iniciales B.B.H.S, por lo que al no haber presenciado los hechos es necesario y trascendental recabar la versión de la menor, por ello con fecha 27 de marzo del 2026, la Secretaría del CPPADD, se ha constituido a la II.E. a recabar la declaración de la menor de iniciales B.B.H.S. donde se deja constancia que la madre de la menor ha firmado un documento que no autoriza que su menor hija sea entrevistada por algún funcionario de la UGEL Tocache en relación a la denuncia presentada. Acta donde además se deja constancia del intento de comunicación con la madre de la menor al número de teléfono 917838249, sin obtener respuesta alguna. Siendo así, se ha frustrado la declaración de la alumna presunta agraviada de iniciales B.B.H.S. existiendo negativa expresa de la madre de la menor a que se pueda recoger su versión de la estudiante sobre los hechos que ella a denunciado.

Que, conforme se advierte de la declaración del ex docente contratado Héctor Arestegui Salazar de la II.EE N° 0413 del distrito y provincia de Tocache, región San Martín, este niega los hechos, por lo que, corresponde cotejar esta versión con la única testigo compañera de clases de la menor presunta agraviada, la menor de iniciales A.Y.T.V (11) del 6to grado E de primaria, quien ha señalado que *nunca escuchó ni vio que el docente haya tocado a la alumna, refiere que no recuerda nada del año pasado, y que con su persona no tuvo ningún altercado o algo fuera de lo común. Pero recuerda vagamente que, en una ocasión el profesor se acercó mucho a B.B.H.S, y me pareció extraño, le noté que quería acercarse demasiado a ella.* Esta narrativa no nos permite corroborar las afirmaciones realizadas por la madre de la menor presuntamente agraviada, de quien no se ha podido recabar su declaración por negativa de la propia denunciante, ya que expresamente ha señalado su negativa a que sobre la denuncia que realizó no se tome declaración a su hija y tampoco ha respondido al llamado realizado.

Que, teniendo en cuenta que el Prof. Héctor Arestegui Salazar, ha negado los cargos realizados por una persona que no es la víctima, y que no se ha podido corroborar mínimamente que estos podrían haber sucedido, consideramos que no se ha acreditado las imputaciones en su contra, al no existir prueba que corrobore la denuncia o indicios periféricos que permitan colegir una posibilidad de ocurrencia de los hechos, por lo que en aplicación del **principio de licitud**, que establece que las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario (...) corresponde su aplicación al presente caso.

El principio de presunción de licitud precitado se deriva del principio constitucional a la presunción de inocencia previsto en el literal e) del inciso 24 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, el cual señala que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Esta presunción cubre al imputado durante el procedimiento sancionador, y puede desaparecer o confirmarse gradualmente, y finalmente definirse a través de un acto administrativo. Por



tanto, de acuerdo a los documentos analizados y actuaciones realizadas, no es posible determinar que se haya producido un acto de violencia sexual, definida esta por el Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU como: "Todo acto de índole sexual propiciado por un adulto o adolescente para su satisfacción. Puede consistir en actos con contacto físico (tocamiento, frotamiento, besos íntimos, coito interfemoral, actos de penetración con el órgano sexual o con las manos o con los dedos u otro objeto que pueda causar daño) o sin contacto físico (exhibicionismo, actos compelidos a realizas en el cuerpo del agresor o tercera persona, imponer la presencia en que la niña o niño se baña o utiliza los servicios higiénicos, obligado a presenciar y/o utilizado en pornografía, acoso sexual por medio virtual o presencial, entre otros). Tratándose de niñas, niños y adolescentes no se considera necesaria que medie la violencia o amenaza para considerarse como violencia sexual".

En ese sentido el numeral 4.9 de la norma antes citada, señala: **Personal docente:** "Es la persona que se encuentra comprendida en algún régimen laboral especial de docencia; así como, aquel que ejerce función docente en aula; función de jefatura, asesoría, coordinación u orientación académica; o alguna otra función similar que le sea asignada en las instancias de gestión educativa descentralizada, órganos, instituciones u organismos señalados en el artículo 2° del presente Reglamento, bajo cualquier régimen laboral o modalidad de contratación".

Que, nuestra Constitución Política, señala que toda persona tiene derecho a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. En lo que respecta a los niños -entiéndase niños, niñas y adolescentes-, el artículo 4° de nuestra Constitución precisa que: "la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, adolescente (...); reconociéndose así implícitamente el principio de interés superior del niño. Y en lo que concierne a los niños en el ámbito educativo, el artículo 15° de la Carta Magna establece que el educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y físico.

En esa línea, la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por el Perú el año 1990, prevé que "en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño". Asimismo, establece que los Estados parte tomarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas adecuadas para preservar a las niñas y los niños contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 2079-2009-PHC/TC, señaló que: "constituye un deber el velar por la vigencia de los derechos del niño y la preferencia de sus intereses, resultando que ante cualquier situación en la que colisione o se vea en riesgo el interés superior del niño, indudablemente, este debe ser preferido antes que cualquier otro interés. (...) En consecuencia, en la eventualidad de un conflicto frente al presunto interés del adulto sobre el del niño, prevalece el de este último; y es que parte de su esencia radica en la necesidad de defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos a plenitud por sí mismo y de quien, por la etapa de desarrollo en que se encuentra, no puede oponer resistencia o responder ante un agravio a sus derechos».

Es así como el Código de los Niños y los Adolescentes, en armonía con nuestra Constitución y la Convención antes citada, señala que se debe respetar la integridad moral, física y psíquica de los niños, niñas y los adolescentes. En el ámbito educativo, dicha norma precisa que: *El niño y el adolescente tienen derecho a ser respetados por sus educadores y a cuestionar sus criterios valorativos, pudiendo recurrir a instancias superiores si fuera necesario.*

Igualmente, la Ley N° 30466 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2018-MIMP; establecen parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño. Así, se precisa que: "El interés superior del niño es un derecho, un principio y una norma de procedimiento que otorga al niño el derecho a que se considere de manera primordial su interés superior en todas las medidas que afecten directa o indirectamente a los niños y adolescentes, garantizando sus derechos humanos".

Para garantizar el adecuado funcionamiento del aparato estatal y el cumplimiento de los principios éticos, deberes y obligaciones que impone la función pública, la Administración cuenta con la potestad disciplinaria, la cual le sirve para tutelar su organización. Esta garantiza su orden interno y el normal desempeño de las funciones encomendadas. Es un medio que permitirá finalmente encausar la conducta de los funcionarios



1000000000

00001664

y servidores, sancionando cualquier infracción que pudiera afectar el servicio o la función pública asignada y, por ende, los fines del Estado.

Que, el colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente, según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos; es así que en el presente caso a pesar de las diligencias realizadas no ha sido posible corroborar la denuncia inicial conforme a la documentación y explicación expuesta precedentemente.

La calificación y gravedad de la falta en el presente PAD no se ha logrado acreditar. por tanto, no se puede tipificar dentro de los alcances del D.S. N°004-2013-ED; **artículo 78:**

a) Circunstancias en que se cometen.	No aplica
b) Forma en que se comete.	No aplica
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	No aplica
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Que, después de la investigación realizada por este colegiado, y del análisis factico y jurídico se ha llegado a generar convicción que efectivamente los hechos imputados al Prof. Héctor Arestegui Salazar, ex docente contratado de la I.E N°0413, del distrito y provincia de Tocache, región San Martín no han sido corroborados; en consecuencia no se ha vulnerado la **Ley N°29944 – Ley de Reforma Magisterial: Art.- 40 literal c) Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia; n) Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democrática; i) Ejercer la docencia en armonía con los comportamientos éticos y cívicos, sin realizar ningún tipo de discriminación por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole; q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia, concordante con el D.S. N°004-2013-ED, Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial**, que en su artículo 48° señala: **Cese Temporal:** Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave.

Del presente caso en particular esta dirección luego del análisis factico y jurídico efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **NO existe mérito** suficiente para **instaurar proceso administrativo disciplinario** al Prof. **Héctor Arestegui Salazar**, ex docente contratado la I.E N°0413, del distrito y provincia de Tocache, región San Martín, porque **NO** se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición; en el ejercicio de la función docente**, debiéndose disponer el archivo correspondiente del presente PAD.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo;** numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos



Documento Nro: 016-2026486902. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=8a335f92Kc632d44c4T8761d5c6f073e7847>

probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TEO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- NO INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, al Prof. **Héctor Arestegui Salazar**, ex docente contratado la I.E N°0413, del distrito y provincia de Tocache, región San Martín, porque no se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición, en el ejercicio de la función docente**, debiéndose **disponer el archivo correspondiente** de todos los actuados del presente proceso administrativo disciplinario por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado al Prof. **Héctor Arestegui Salazar**, identificado con DNI N°02145852, con domicilio en el Caserío Las Palmeras del distrito y provincia de Tocache, número de celular 935179269, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 4.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la Presidente de la CPPADD, a la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, a la Responsable de Escalafón y al Titular de la Entidad, para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese y Comuníquese,



Firmado digitalmente por:
TAFUR CAMPOS Glodean
James FAU 20531375808 hard
Motivo: SOY EL AUTOR DEL
DOCUMENTO
CARGO: DIRECTOR UGEL TOCACHE
Fecha: 13/05/2026 11:58:13-0500

GJTC/DUGEL
MMTY/CPPADD
MACA/RD
MPMR/ST



Firmado digitalmente por:
VALDIVIEZO FLORES Persi
FIR 01170171 hard
Motivo: Doy fe
Fecha: 15/05/2026 09:15:37-0500



NOTIFICACION N°051 -2026.

ANTECEDENTE : Memorando N°505-2026-GRSM-DRE-UGELT/D.
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 15-05-2026

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°1664-2026 donde resuelve:
NO INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE: Prof. HECTOR ARETEGUI SALAZAR
CARGO: Docente
CONDICIÓN: Contratado
DNI: 02145852
Celular: 935179269
CORREO ELECTRÓNICO: hector.puno2@gmail
FECHA NOTIFICACIÓN : 15/05/26 HORA: 9:50


FIRMA


HUELLA
DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCION

Siendo las Horas del día/...../20..... me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al GRSMrespecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
99Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:
FECHA:


FIRMA


HUELLA
DIGITAL



LIC. ADM. PERSI VALDIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Y COMUNICACIONES
C.M 1001170171

